



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעים:	
1.	גן נורדאו בע"מ
2.	רז נעמי
3.	בוקס יוסף
4.	בוקס אליעזר
5.	בוקס בתיה
6.	גוטליב אורן מיכאל
7.	אבישי יוסף
8.	עטיה מרים
9.	כהן ורדה
10.	טומלק אהוד
11.	רבינוביץ' רביב אילנה
12.	בן עמי משה
13.	בן עמי ירדנה
14.	זילדמן אורלי מרים
15.	חביבאן עדינה
16.	אפק שי
17.	לנצ'ר מרדכי
18.	לנצ'ר רות
19.	עצמון שרה
20.	גולדמן עליזה
21.	גולדמן לובלסקי ריטה
22.	אלכסנדרוני שי
23.	דורון יפה
24.	המאירי מיכאל
25.	המאירי שלום
26.	בורוכוב רות
27.	אלון איתי
28.	אתר שאול
29.	אתר אילה
30.	שדר (שטדמואר) יצחק



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

31. הראל מוריה
באמצעות ב"כ: עוה"ד גרומן זיו ובונפיל ניל
בר כוכבא 23, בני ברק
טל': 037794004 פקס: 037794005
דוא"ל: niel@groman.co.il

נגד

1. בר-קמא לובה
באמצעות ב"כ: עו"ד תותחני יעל
אחד העם 9, מגדל השלום, תל אביב
טל': 0547946858 פקס: 035166430
דוא"ל: yaelle@th-law.co.il

הנתבעים:

2. המר שגיא - נמחק (פסק דין מיום 8.5.2024)
3. המר קרין - נמחקה (פסק דין מיום 8.5.2024)

פסק דין

1. תביעה למתן צו המאשר ביצוע עבודות בבית משותף שמטרתן חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה ובניית דירות חדשות על פי תמ"א 38 (תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה), בהתאם להוראת סעיף 5 לחוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה), תשס"ח-2008 (להלן - "חוק החיזוק").

העובדות הצריכות לעניין וההליך

2. עניינה של התביעה בבית הראוי להירשם בית משותף בשדרות נורדאו 88 ו-88א בתל אביב יפו, הרשום בפנקס הזכויות חלקה 400 בגוש 6212 וחלקה 175 בגוש



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- 6957 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה אחד וכולל שתי כניסות ו-25 דירות.
3. התובעים זכאים להירשם חוכרים לדורות של 23 דירות בבית המשותף (להלן - "התובעים").
4. הנתבעת 1, לובה בר קמא (להלן - "הנתבעת"), זכאית להירשם חוכרת לדורות של דירה המצויה בקומה הרביעית והאחרונה בבית המשותף.
5. הנתבעים 2-3, המר שגיא והמר קארין (להלן - "הנתבעים 2-3"), זכאים להירשם חוכרים לדורות של דירה אחרת בבית המשותף.
6. ביום 6.3.2018 התקשרו התובעים עם חברת הלפיד החדש בע"מ (להלן - "החברה היזמית") בהסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף (להלן - "ההסכם").
7. בהתאם להסכם, החברה היזמית תבצע עבודות חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה, שיפוץ הבית המשותף והרחבת דירות הצדדים, בתמורה לזכויות בניה אשר תשמנה לבניית דירות החברה היזמית על גג הבית המשותף. עוד בהתאם להסכם, הצהירה הבעלים של הבית המשותף, חברת גן נורדאו בע"מ, כי היא תחתום על כל מסמך הדרוש לביצוע ההסכם ובהתאם להוראותיו.
8. בכתב התביעה עתרו התובעים לאישור ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, לנוכח סירוב הנתבעים לחתום על הסכם זה.
9. ביום 8.5.2024 ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין התובעים לבין הנתבעים 2-3. לפיכך, נותר לבירור ולהכרעה אך עניינה של הנתבעת.
10. בכתב ההגנה התנגדה הנתבעת לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, משלושה טעמים: האחד, העדר כדאיות כלכלית של העסקה, משווי דירת התמורה של הנתבעת נמוך באופן משמעותי משווי הנוכחי, תוך הערכת שווי הפגיעה הצפויה בסך של 1,500,000 ש"ח. השני, פגיעה בעקרון שוויון התמורות משדירת התמורה של הנתבעת אינה כוללת מרפסת, ממ"ד (מרחב מוגן דירתי) וחניה, ושטח אף קטן, בניגוד לדירות התמורה של התובעים. השלישי, חוסר תום



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לב התובעים והחברה היזמית, משרק לאחר הגשת התביעה "הופיעה לפתע תכנית חדשה בתיק הבנין", לפיה דירת התמורה של הנתבעת כוללת לראשונה "מרפסת קטנה", ובהינתן הפליה פסולה וקשה בין הנתבעת לבין התובעים ביחס לתמורות מושא ההסכם, תוך שהתובעים מבקשים לכפות על הנתבעת חתימה על הסכם שסופו להוביל "לפגיעה אנושה" בזכויות הנתבעת ו"לירידת ערך עצומה" של דירתה.

11. ניהול הגנת הנתבעת התאפיין בהגשת בקשות רבות ותכופות, אשר דומה כי תכליתן היתה להכביד ולהקשות בירור המחלוקות מושא התביעה דנן. בכלל זאת, עתרה הנתבעת בבקשות לתיקון פרוטוקול דיון, בבקשה ל"מתן צו" נגד התובעים, בבקשה למחיקת כתב התביעה, בבקשה למתן צו למענה לשאלון ולגילוי מסמכים ספציפיים, בבקשות לחיוב בהוצאות, בבקשה לעיכוב ביצוע, בבקשות ארכה, בבקשות לקביעת מועד דיון נוסף לשמיעת ראיות, בבקשה לזימון עדים, בבקשה להוספת תצהיר, בבקשה לביטול הזמנת עדים, ובבקשות לעיון חוזר בהחלטה. בין היתר, ערעור הנתבעת על החלטות טריבונל שיפוטי זה לעניין הליכים מקדמיים ובקשה לעיכוב ביצוע נדחו על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, כבוד השופטת ל' ביבי, בהחלטות מיום 30.1.2023 ומיום 6.3.2023 (עש"א 61819-12-22).

12. משלא עלה בידי הצדדים לסיים המחלוקות בהסכמה, הורתי מועדים להבאת ראיות ולשמיעתן.

13. התובעים הגישו תצהיר עדותו הראשית של שי אפק, התובע 16 וחבר נציגות בעלי הזכויות, וכן חוות דעת מומחה, שמאי המקרקעין והכלכלן שלומי מערבי.

14. הנתבעת הגישה תצהיר עדות ראשית מטעמה, וכן תצהיר עדות ראשית של נטלי אליהו, בתה, תצהיר עדות ראשית של אבישי פינקלשטיין, צלם אדריכלות ותדמית במקצועו, תצהיר עדות ראשית של עדית זרטל, חוכרת לדורות של דירה בבית המשותף עד לשנת 1993, ותצהיר עדות ראשית של רימון בן יקיר, חוכר לדורות



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- של דירת הנתבעת עד לשנת 1988. בנוסף, הגישה הנתבעת חוות דעת מומחה, שמאי המקרקעין אבי שעיו, וחוות דעת מומחה, מהנדס הבניין איליה קפלן.
15. ביום 9.2.2023 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות, שאליה התייצבו עדי התובעת ושלושה מתוך שבעת עדי הנתבעת (הנתבעת, בתה והמומחה מטעם הנתבעת שמאי המקרקעין שעיו). בגמר הדיון נעתרתי לבקשת הנתבעת, לפני משורת הדין, והוריתי מועד ישיבה נוסף לשמיעת הראיות לאפשר העדת עדי הנתבעת שלא התייצבו לדיון ללא טעם מבורר. הנתבעת הודיעה תחילה כי היא מוותרת על זימון העדים, אך בבקשה מאוחרת בכתב חזרה בה מעמדה זו ועתרה לקביעת מועד דיון נוסף לשמיעת הראיות לצורך העדת עדים אלה. בהלימה, הוריתי מועד דיון נוסף לשמיעת הראיות ליום 11.5.2023.
16. עדי הנתבעת, אשר שמיעת עדותם התבקשה, לא התייצבו לדיון הנוסף שנקבע לשמיעת הראיות.
17. בהחלטה מיום 5.7.2023 דחיתי בקשת הנתבעת לפסילתי מלישב בדיון.
18. בפסק דין מיום 19.2.2024 דחה כבוד ממלא מקום נשיא בית המשפט העליון ע' פוגלמן, ערעור על ההחלטה בבקשת הפסלות (ע"א 587/24).
19. התובעים הגישו כתב סיכומים.
20. הנתבעת הגישה כתב סיכומים לאחר שנעתרתי לבקשתה להארכת מועד להגשתו, בשל לידה צפויה של באת כוחה במהלך פגרת הקיץ ולאחריה חופשת לידה מתכוננת על פי דין.
21. כאמור, ביום 8.5.2024 ניתן תוקף של פסק דין להסכם פשרה שנחתם בין התובעים לבין הנתבעים 2-3, לאחר שניהלו משא ומתן ממושך לסיום המחלוקות בהסכמה.
22. בהחלטה מיום 23.2.2025 נעתרתי לבקשת הנתבעת להבאת ראיות נוספות ולשמיעתן ביחס להסכם הפשרה שנחתם בין התובעים לבין הנתבעים 2-3, לאור טענת הנתבעת כי יש בהסכם כדי לפגוע בשוויון התמורות. זאת, משהתבהר כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בניגוד להחלטה מיום 5.7.2023 (פסקה 49), התובעים לא המציאו לנתבעת הסכם הפשרה, וכי זה הובא לידיעתה בסמוך לפני הגשת הבקשה.

23. בניגוד להחלטה ולארכות שניתנו בידי הנתבעת, הנתבעת לא הגישה רשימת עדיה כנדרש. בהלימה, הוריתי בהחלטה מיום 31.3.2025 כי הנתבעת אינה רשאית להביא ראיות נוספות מושא ההחלטה מיום 23.2.2025. בתוך כך, הוריתי זכות הנתבעת להגיש כתב סיכומים משלים בטענה לפגיעה בעקרון שוויון התמורות בהתייחס לדירת התמורה שניתנה לנתבעים 2-3.

24. הנתבעת לא הגישה כתב סיכומים משלים.

25. אביא להלן עיקרי טענות הצדדים בסיכומיהם.

עיקרי טענות הצדדים

26. לטענת התובעים, דין התביעה להתקבל. הבית המשותף שנבנה בשנות ה-50 של המאה הקודמת הוא בנין ישן מאד, אינו מחוזק מפני רעידות אדמה ומצבו התחזוקתי ירוד ביותר. בהתאם להסכם, ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף מטיב עם כל בעלי הדירות בבית המשותף, משכולל חיזוק הבית המשותף מפני רעידות אדמה, שיפור תשתיות הבנין ומערכותיו, הוספת מעליות, שיפור חזות הבית המשותף, בניית ממ"דים או שיפור מיגון בחדרים בדירות בעלי הזכויות בהתאם לדרישות פיקוד העורף, הרחבת שטח דירות בעלי הזכויות והוספת מרפסות שמש. הנתבעת לא הוכיחה טעמי התנגדותה לביצוע הפרויקט. חוות דעת השמאי מטעם הנתבעת הופרכה, באשרו בחקירתו הנגדית כי שווי דירת התמורה של הנתבעת יעלה באופן משמעותי ביחס לשוויה הנוכחי, בהצטרף לשגיאות נוספות שנפלו בחוות דעתו, ללמדנו כדאיות כלכלית של העסקה. בנוסף, לא הוכחה טענת הנתבעת לפגיעה בשוויון התמורות. הנתבעת לא הביאה כל תימוכין לטענתה בדבר היקף זכויות הקניין בדירתה בבית המשותף, לרבות תימוכין להצמדה נטענת של מרפסת ושטח גג הבית המשותף. נהפוך הוא, על דירתה רובץ צו הריסה שניתן על ידי בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב יפו מיום 11.2.2007. בניגוד לטענת



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הנתבעת, היא שדרשה מהחברה היזמית שלא יבנה ממ"ד בדירת התמורה. אשר לטענה לפגיעה בשווין התמורות בהעדר תוספת חניה לדירת התמורה, הרי שאף לא אחת מדירות התמורה של התובעים כוללת תוספת של חניה. התובעים הוסיפו וטענו להתנהלות חסרת תום לב של הנתבעת, הרוויה בסתירות ובטענות עמומות, תוך הימנעות מהבאת ראיות ומהעדת עדים רלוונטיים להוכחת טענותיה. בניגוד לטענת הנתבעת, כפי שנלמד אף מעדותה הבלתי מהימנה של בתה, "נעשו ניסיונות אינספור" של התובעים והחברה היזמית להידבר עם הנתבעת ובתה לעניין קידום פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם. לפיכך, עתרו התובעים לקבלת התביעה תוך חיוב הנתבעת בהוצאות משפט גבוהות, אשר תשקפנה הקצאת המשאבים הרבים והחריגים שנדרשו לניהולה. זאת, בשל התנהלותה המכבידה של הנתבעת תוך הגשת בקשות סרק שנדחו פעם אחר פעם על ידי הערכאות שונות.

27. לטענת הנתבעת, דין התביעה להידחות. חלק הארי של סיכומי הנתבעת הוקדש ל"היבט הדיוני" ובגדרו סקירה של "מקצת", כלשונה, הבקשות וההחלטות שניתנו על ידי טריבונל שיפוטי זה, החל מהודעת הנתבעת בדבר ייצוגה ובקשתה לדחיית מועד הדיון הראשון בתיק, עובר לבקשות בעניין ארכות, הליכים מקדמיים, קביעת דיון נוסף לשמיעת עדי הנתבעת שלא התייצבו למועד שנקבע לשמיעת הראיות, זימון עדים, תיקון פרוטוקול דיון, ו"הודעות" שהגישה הנתבעת, וכלה בהשגות לעניין ניהול ההליך על ידי טריבונל שיפוטי זה, לרבות בהתייחס להחלטות שניתנו בבקשות שהוגשו לתיק, בהוסיפה כי נמנעה ממנה הזכות לקיים הליכים מקדמיים בנושא התמורות והזכות להעיד עדים. בתוך כך, בציינה במפורש בכתב הסיכומים כי חרף האמור, "ניתן להסתפק בעדויות המומחים מטעמה ומטעם התובעים כדי להוכיח אפליה בתמורות". לגופם של דברים, טענה הנתבעת כי כעולה מעדות המומחה מטעם התובעים, הנתבעת מופלת לרעה באופן קשה ואינהרנטי משהיא מחזיקה בזכויות זהות לחלוטין לזכויות התובע 27, אך אינה זוכה לקבל תמורה זהה לשלו. עוד כנטען, המומחה מטעם התובעים לא בדק את התמורה שמקבלת הנתבעת ביחס לתמורות שמקבלים יתר בעלי הדירות בהתאם להסכם, לא בדק התמורה שמקבל הנתבע 27, ולכן כלל אינו יכול להעיד על שוויון התמורות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התובעים, כנטען, לא הציגו "ולו בדל ראייה בדבר שוויון התמורות בפרויקט", תוך שנמנעו מליתן חוות דעת ומהעדת היזם ונציגיו בעניין זה. מנגד, המומחה מטעם הנתבעת העיד שבדק התמורות הניתנות ליתר בעלי הדירות בבית המשותף וכי הנתבעת מופלת לרעה ביחס לתמורות אלה, בקבעו כי הנתבעת מקבלת "דירה קטנה ללא ממ"ד ועוד". הנתבעת הוסיפה וטענה, כי התובע 16 העיד עדות שקר ממנה עלה כי החברה היזמית לא יצרה קשר עם הנתבעת לעניין חתימה על ההסכם משלדידו בתה של הנתבעת הציגה עצמה בעלת הדירה. בתה של הנתבעת העידה כי "היזם לחץ עליה להיפגש ולחתום", אך הבהירה מצדה שאינה בעלת הדירה ושעליו לפנות לנתבעת. התובעים לא הצליחו להוכיח כי הנתבעת התבקשה אי פעם לחתום על הסכם כלשהו מול היזם טרם הגשת התביעה, ללמדנו הגשת התביעה נגדה בחוסר תום לב.

28. אפנה, אפוא, לדיון ולהכרעה בתביעה.

דיון והכרעה

חוק החיזוק ותמ"א 38

29. הוראת סעיף 5 לחוק החיזוק מורנו כי ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית משותף על פי תמ"א 38, הכוללות בניית דירה חדשה אחת ויותר (ללא הריסת הבניין קיים), "טעון החלטה מראש של כל בעלי הדירות כאמור בחוק המקרקעין". עוד מורנו הוראת דין זו, סמכות המפקח על רישום מקרקעין לאשר ביצוע העבודות אף אם לא התקבלה על כך החלטה של כל בעלי הדירות בבית המשותף, "על פי תביעה של בעלי הדירות שבמועד הגשת התביעה היו בבעלותם שני שלישים מהדירות בבית המשותף ושני שלישים של הרכוש המשותף היו צמודים לדירותיהם, ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

30. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, ברקע חקיקת חוק החיזוק החלטת ממשלה מיום 27.3.2005 המאשרת תמ"א 38 - תכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים מפני רעידות אדמה. תכלית התכנית, עידוד חיזוק מבנים ובכללם בתים משותפים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בישראל מפני רעידות אדמה תוך התאמתם לתקן הישראלי המחייב בעניין זה מחודש ינואר 1980, להבטיח היערכות נאותה לתרחיש של רעידת אדמה בישראל. בגדרה, ביקשה ממשלת ישראל לצמצם תוצאותיה ההרסניות של רעידת אדמה חזקה, ככל שתפקוד אזורנו, אשר בצדה אובדן חיי אדם. על מנת לעודד חיזוק מבנים קיימים ושיפור עמידותם מפני רעידות אדמה, מעניקה תמ"א 38 תמריצים כלכליים ותכנוניים הן לבעלי מבנים ובתים משותפים בישראל הן ליזמים, ובכללם זכויות בניה מוגדלות, כמו גם הליך מקוצר למתן היתר הבניה הדרוש (ראו גם: עש"א (מחוזי ת"א) 69335-06-23 ניר נ' נאור, פסקאות 16-19 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (24.1.2024) (להלן - עניין ניר)).

31. חוק החיזוק נחקק בשנת 2008 כצעד משלים הנדרש ליישום תמ"א 38. תכלית החוק, כמפורט בדברי ההסבר להצעת החוק, היא "להוריד את רף ההסכמה הדרוש על פי חוק המקרקעין לשם ביצוע עבודה ברכוש המשותף, בנכס שהוא בית משותף, כאשר היא נעשית על פי היתר בניה שהוצא מכוח תכנית החיזוק" (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 313, 2.7.2007, עמוד 702). הורדת רף ההסכמה הנדרש מקרב בעלי דירות בבית משותף לביצוע פרויקט תמ"א 38, נקבע במשולב עם מנגנונים נוספים שמטרתם להקל על ניצול זכויות בניה המוענקות כתמריץ לבעלי דירות בבית משותף, על מנת לעודד ולתמרץ בעלי הדירות לחזק הבית המשותף שבבעלותם מפני רעידות אדמה. כל זאת, תוך יצירת איזון בין זכויות בעלי הדירות בבית המשותף ומעמדו של הרכוש המשותף, לבין הצורך והאינטרס הציבורי החשוב שבבסיס תמ"א 38 להבטיח חיזוק בתים משותפים לשיפור עמידותם מפני רעידות אדמה (ראו גם: עש"א (מחוזי ת"א) 26306-06-24 ברייר נ' פסמניק, פסקה 9 בעמוד 14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (30.12.2024) (להלן - עניין פסמניק); עניין ניר, שם).

32. כלשון כבוד השופטת ד' ברק ארז בפסק הדין שניתן ברע"א 1002/14 שומרוני נ' קופמן, פורסם ב"נבו" (9.7.2014) (להלן - עניין שומרוני), בהתייחסה להסדר הקבוע בהוראות חוק החיזוק, לאמור:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

"את ההסדר הקבוע בחוק החיזוק יש לפרש גם לאור תרומתו למימוש תמ"א 38, המקנה לבעלי הדירות זכויות קנייניות נוספות, שאלמלא תכנית זו לא היו מוקנות להם כלל. בשונה מן ההסדרים האחרים בחוק המקרקעין המאפשרים קבלת החלטות ברוב דעות, על מנת להתגבר על בעיות סרבנות בניהולו של הבית המשותף, חוק החיזוק נועד לאפשר לדיירים לממש זכויות קנייניות חדשות שהוענקו להם רק מכוחה של תמ"א 38. אם כן, הוצאה לפועל של תכנית חיזוק מבנים לפי תמ"א 38 אינה יכולה להיבחן רק מן הפרספקטיבה של פגיעה בזכויות הקניין של בעלי הדירות, אלא גם מן הפרספקטיבה של העצמת זכויות הקניין שלהם: הם זוכים להקצאה של נכס קנייני יקר ערך שהוענק להם בפטור מתשלומי מסים ותשלומי חובה אחרים".

(ראו גם: ע"א 3700/15 רוט נ' עגנון, פורסם ב"נבו" (27.6.2016); ע"מ 7381/15 ש. דורפברגר בע"מ נ' עודד, פורסם ב"נבו" (30.10.2016) (להלן - עניין דורפברגר); ע"א (מחוזי ת"א) 7187-10-19 ילין נ' גורן, פורסם ב"נבו" (27.4.2020); ע"א (ת"א) 19339-01-23 אייזן נ' טקר, פסקה 16 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (15.5.2023) (להלן - עניין אייזן)).

התנגדות בעל דירה בבית משותף לפרויקט תמ"א 38

33. בהתאם להוראת סעיף 5 לחוק החיזוק הוקנתה, כאמור, למפקח על רישום מקרקעין סמכות ייחודית לאשר ביצוע עבודות ברכוש משותף בבית משותף על פי תמ"א 38, הכוללות בניית דירה חדשה אחת ויותר, אף אם לא התקבלה על כך החלטה של כל בעלי הדירות בבית המשותף. זאת, בכפוף להסכמה של רוב דרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף, "ובלבד שנתן לכל בעל דירה בבית המשותף הזדמנות לטעון את טענותיו".

34. השיקולים ואמות המידה שעל המפקח על רישום מקרקעין לשקול בהידרשו לתביעה של בעלי דירות בבית משותף לאשר הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, חרף התנגדות מיעוט מקרב בעלי הדירות, נקבעו בהלכה הפסוקה לאמור: "האם הוצג טעם להתנגדות (או שמא ההתנגדות היא בעלת אופי 'עקרוני' ללא הנמקה)? האם במישור האובייקטיבי התכנית עתידה להיטיב את מצב כלל הדיירים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בבניין? האם התכנית פוגעת באופן מהותי בזכויותיו של המיעוט? האם היא התקבלה בחוסר תום לב או בניגוד עניינים? האם הוצגה תכנית חלופית קונקרטית והאם גלומים בזו יתרונות שאין בהסכם שהוצג לאישור? האם נשמר השוויון בין הדיירים? המדובר ברשימת שיקולים לא ממצה וכמובן שעל המפקח לשקול את התכנית שמוגשת לאישורו בהתאם למכלול נסיבות העניין. (עניין שומרוני, פסקה 27 לפסק הדין).

35. יצוין כי במסגרת תיקון מספר 8 לחוק החיזוק, אשר אינו חל על התביעה דנן לנוכח הוראות תחילה ותחולה (ס"ח תשפ"ג מספר 3046 מיום 6.6.2023), הוסדרו במפורש עילות 'סירוב סביר' לביצוע פרויקט תמ"א 38, כקבוע בסעיף 2(ב) לחוק פינוי ובינוי (עידוד מיזמי פינוי ובינוי), תשס"ו-2006, שעיקרן העדר כדאיות כלכלית, העדר בטוחות הולמות, נסיבות אישיות מיוחדות, והוראות לעניין קשיש ואדם עם מוגבלות.

36. במסגרת חוק החיזוק ביקש המחוקק 'לרכך' ההגנה הקניינית העומדת לבעלי דירות בבית משותף, זכות יסוד בעלת עוצמה רבה, על ידי הורדת רף ההסכמה הדרוש לביצוע עבודות בבית המשותף במסגרת פרויקט תמ"א 38. בתוך כך, ביצר המחוקק ליתן מקום ל'הגנת החבות', השוללת זכות הווטו של המיעוט ככל שזו עלולה למנוע השאת תועלת לכלל בעלי הדירות בבית המשותף. כלשון כבוד השופט י' כהן בפסק הדין שניתן בע"א (מחוזי חיפה) 899-03-09 קלצ'וק נ' אורון, פורסם ב"נבו" (29.4.2010), לאמור:

"בבואנו ליישם את 'חוק החיזוק', עלינו לשנות מהתפיסה הרגילה המנחה אותנו בהגנת זכויותיהם הקנייניות של בעלי דירות ברכוש המשותף, ובמקום לנהוג על פי תפיסת ההגנה הכללית בדיני המקרקעין, עלינו לאמץ התפיסה שעמדה בבסיס פס"ד צודלר. ... כאשר יינתן היתר הבניה והמיעוט עדיין יעמוד בסירובו ליתן הסכמתו, יתייצב נא הרוב בפני המפקח על רישום מקרקעין, והמפקח יבחן האם הופר השוויון והאם הרוב נוהג בתום לב, והאם 'הפיחותים' בזכויות הקניין של המיעוט בטלים בשישים לעומת ההנאה הצומחת לו מעבודות החיזוק הנעשות בבית".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

(ראו גם: עש"א (מחוזי ת"א) 13039-12-20 ניסני נ' חביב, פורסם ב"נבו" (26.4.2021)).

37. נטל ההוכחה רובץ לפתחו של המתנגד לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף להוכיח טעמי התנגדותו. זאת, בכפוף לעמידת התובעים בתנאי הסף להגשת התביעה, הכוללים קיומו של היתר בניה כהגדרתו בחוק החיזוק ורוב דרוש מקרב בעלי הדירות בבית המשותף. עוד כפי שנקבע בהלכה הפסוקה, בנסיבות בהן המתנגד לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף הוא מתנגד יחיד מקרב כל בעלי הדירות בבית המשותף, הנטל הרובץ לפתחו להוכיח טעמי התנגדותו, אשר בעטיים לא יאושר הפרויקט, הוא נטל כבד יותר מהרגיל (ראו גם: רע"א 2331/24 ניר נ' ששון, פסקה 6 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (23.6.2024); עש"א (ת"א) 50506-09-19 יעל נ' באומלשפינר, פורסם ב"נבו" (15.1.2020); עש"א (ת"א) 37151-01-22 אודרי נ' עטר, פורסם ב"נבו" (2.6.2022); עניין ניר, פסקה 19 לפסק הדין).
38. אפנה, תחילה, לבחון עמידת התובעים בתנאי הסף להגשת התביעה.

עמידה בתנאי הסף להגשת התביעה

39. תנאי סף להגשת תביעה לאישור המפקח על רישום מקרקעין ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית משותף כוללים שניים: קיומו של היתר בניה לביצוע העבודות כהגדרתו בחוק החיזוק, ועמידה ברף הסכמה מקרב בעלי הדירות בבית המשותף כקבוע בהוראות סעיפים 5 ו-5א לחוק החיזוק.
- התובעים עומדים בתנאי הסף להגשת התביעה.
40. בהתייחס לתנאי הסף שעניינו קיומו של היתר בניה לביצוע פרויקט תמ"א 38, מורנו הוראת סעיף 2(א) לחוק החיזוק לאמור, "ניתן היתר בניה לביצוע עבודה ברכוש משותף, על פי תכנית החיזוק, ונדרשת לפי פרק ו' לחוק המקרקעין הסכמה או החלטה של בעלי הדירות בבית המשותף לצורך ביצוע אותה עבודה (בחוק זה - עבודה ברכוש המשותף), יחולו לעניין העבודה ברכוש המשותף הוראות חוק זה".



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהתאם להוראות סעיף 1 לחוק החיזוק, היתר בניה הוא היתר לפי חוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965 או "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" כהגדרתה בסעיף זה.

41. התובעים צרפו לתצהיר עדותו הראשית של שי אפק, התובע 16, אישור הוועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב מיום 20.2.2022 בדבר "החלטה לאשר בקשה להיתר בתנאים" לפי סעיף 1 לחוק החיזוק (בקשה להיתר בניה שמספרה 21-1474), וכן החלטת ועדת המשנה לתכנון ובניה בתל אביב מיום 5.1.2022, המאשרת בתנאים הבקשה להיתר בניה לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף (נספחים 5 ו-9). לפיכך, מתקיים תנאי הסף הקבוע בהוראת סעיף 2 לחוק החיזוק, לפיו ניתן היתר בניה לביצוע עבודות ברכוש המשותף בבית המשותף לפי תמ"א 38.

42. בהתייחס לתנאי הסף שעניינו עמידה ברף ההסכמה הקבוע בהוראות חוק החיזוק, מורנו הוראת סעיף 5 לחוק החיזוק כי לצורך ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית משותף מסוג חיזוק הבית המשותף, נדרשת הסכמה של $\frac{2}{3}$ (66.6%) מבעלי הדירות בבית המשותף, אשר $\frac{2}{3}$ (66.6%) מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם.

43. בנסיבות דנן, אין חולק כי התביעה הוגשה על ידי מי שזכאים להירשם חוכרים לדורות של 23 מתוך 25 הדירות בבית המשותף (92%), עת נכון למועד זה נחתם ההסכם על ידי מי שזכאים להירשם חוכרים לדורות של 24 מתוך 25 הדירות בבית המשותף (96%). כל זאת, בשים לב להוראות ההסכם לפיהן הצהירה הבעלים של הבית המשותף, חברת גן נורדאו בע"מ, כי היא תחתום על כל מסמך הדרוש לביצוע ההסכם.

44. יוער בשולי הדברים - בהעדר מחלוקת בין הצדדים בעניין זה - כי בהעדר רישום הבית המשותף בפנקס הבתים המשותפים שבצדו רישום הצמדות לדירות הבית המשותף, איני נדרשת לשיעור ההסכמה מקרב בעלי הזכויות בבית המשותף בהתייחס לרכוש המשותף הצמוד לדירותיהם (ראו גם: סעיף 12 לחוק החיזוק, לפיו הוראות חוק זה יחולו "בשינויים המחויבים" על בית שטרם נרשם בית משותף).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

45. משהוריתי כי התובעים עומדים בתנאי הסף הקבועים בהוראות חוק החיזוק, עובר נטל ההוכחה לכתפי הנתבעת, המתנגדת לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, להוכיח טעמי התנגדותה.

46. אפנה, אפוא, לדון בטעמי התנגדות הנתבעת כפי שבאו בכתבי טענותיה.

כדאיות העסקה

47. בכתב הסיכומים זנחה הנתבעת טעם התנגדותה בכתב ההגנה, לפיו אין לאשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 בהתאם להסכם, בהעדר כדאיות כלכלית של העסקה משוויו דירת התמורה של הנתבעת נמוך באופן משמעותי משוויה הנוכחי, פגיעה שהוערכה על ידי המומחה מטעמה בסך של 1,500,000 ש"ח.

48. בעניין זה מורנו ההלכה הפסוקה, כי "אם אין בעל דין מעלה בסיכומי טענותיו טענה מסוימת, משמעות הדבר היא שאף אם הועלתה על ידיו קודם לכן, הרי בכך שלא העלה אותה בשלב סיכומי הטענות, הוא נחשב כמי שזנחה". דהיינו, "דין טענה שנטענה בכתב הטענות אך לא הועלתה בסיכומים - אם בשל שגגה או במכוון - כדין טענה שזנחה, ובית המשפט לא ישעה לה" (ע"א 401/66 מרום נ' מרום, פ"ד כא(1) 673, 677-678 (1967); ע"א 447/92 רוט נ' אינטרקונטיננטל קרדיט קורפוריישן, פ"ד מט(2) 102, 107-108 (1995); ע"א 3732/17 טופז נ' יוכט, פסקה 23 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (16.4.2020)).

49. לפיכך, אין להידרש לטעם התנגדות הנתבעת לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף שעניינו העדר כדאיות העסקה, משדינו דחיה.

50. למעלה מן הדרוש, אוסיף כי לא עלה בידי הנתבעת לעמוד בנטל הרובץ לפתחה להוכיח העדר כדאיות העסקה מושא ההסכם.

51. כדאיותה הכלכלית של עסקת תמ"א 38 נבחנת מנקודת מבט אובייקטיבית הרואה הפרויקט כמכלול, ולא מנקודת מבט סובייקטיבית של כל אחד מבעלי הדירות בבית המשותף. בהיקש מבחינת כדאיותיה הכלכלית של עסקת פינוי ובינוי, נקבע בהלכה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הפסוקה כי "על בית המשפט לזכור כי בעלי הדירות זכאים לתמורה סבירה והוגנת, אך לא דווקא לחלוקה שווה של רווחי הפרויקט בינם לבין יזמיו. זאת, לנוכח העובדה כי האחרונים מבצעים את כל הפעולות הנדרשות להוצאת הפרויקט אל הפועל, וכן נושאים בעלויותיו ובסיכון לכישלונם." (ע"א 3511/13 שורצברגר נ' מרין, פורסם ב"נבו" (24.7.2014)). בהתייחס לפרויקט תמ"א 38, הוסיפה וקבעה כבוד השופטת ל' ביבי, לאמור: "בשים לב למהותה זו של העסקה, הרי שלא ניתן לבחון את סבירותה של העסקה רק בבחינת הפער הכספי שבין שווי הדירה הקיימת לבין שווי דירת התמורה, אלא שעל פניו יש לבחון את העסקה בכללותה. קרי, האם התמורה אשר ניתנת על ידי היזם הולמת וסבירה למה שהוא מקבל במסגרת העסקה. בחינת סבירותה של העסקה נשוא הדיון תלויה במשתנים רבים ובכלל כך במאפייני הקרקע ומיקומה. ... בבחינת ערכי הקומבינציה יש להביא לידי ביטוי את העובדה שמדובר בפרויקטים המבוצעים בהיקפים גדולים ומתמשכים לאורך זמן ואשר יש בהם מאפייני סיכון שאינם אופייניים לפרויקטים אחרים. ... את סבירותה של העסקה יש לבחון אל מול הפרמטרים הכרוכים בה באופן קונקרטי - סיכונים וסיכויים. ... העדר חלופה [המלמדת על קיומו של יזם המסכים להתקשר עם בעלי הדירות בעסקה אשר תנאיה טובים יותר], יש בו כדי ללמד על 'מבחן השוק', קרי כי חיזוק לכך שהעסקה סבירה והוגנת מצוי בכך שלא קיים יזם המסכים לשלם תמורה גבוהה יותר בגין המקרקעין נשוא הדיון." (עניין ניר, פסקה 27 בעמודים 32-34 לפסק הדין; ראו גם: עניין פסמניק, פסקה 10 לפסק הדין; תיק מפקח על רישום מקרקעין (ת"א) 5/901/2020 שטראוס נ' ניר, פסקאות 59-60 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (18.5.2023)).

52. במיושם לענייננו, טענה הנתבעת להעדר כדאיות העסקה אך בשל פער בין שווי דירת התמורה שהיא זכאית לה על פי ההסכם לבין שווי דירתה הנוכחית. לביסוס טענתה צירפה הנתבעת לראיותיה חוות דעת מומחה מטעמה, שמאי המקרקעין אבי שעיו (להלן - "המומחה שעיו"), מיום 26.6.2022, לפיה בהתאם להסכם יתווספו לשטח דירת הנתבעת 14.5 מ"ר, כך שתגדל משטח של 45 מ"ר (שטח הדירה הנטען כיום) לשטח של 59.5 מ"ר (שטח דירת התמורה), בעוד שטח מרפסת גג אשר נטען



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

כי צמודה לדירת הנתבעת יקטן מ-27 מ"ר / 33 מ"ר (שטחה הנטען כיום) למרפסת ששטחה 9.5 מ"ר (דירת התמורה), כמצוין בעמוד 5 לחוות הדעת. עוד בהתאם לחוות דעת המומחה, דירת הנתבעת "תיהרס ותבנה מחדש ברמת גימור טובה ואיכותית התואמת בנייני מגורים חדשים במרכז תל אביב עם מפרט טכני ופרטי גמר איכותיים, כשכל הדירות החדשות שיבנו מתוכננות עם מפרט טכני דומה." (עמוד 12 לחוות הדעת). בתוך כך, העריך המומחה כי שווי דירת התמורה של הנתבעת יהא נמוך יותר בהשוואה לדירה הקיימת, זאת בשל ביטול מרפסת הגג, בניה של שתי קומות חדשות מעל לדירת הנתבעת, תוספת יחידות דיור והגדלת הצפיפות בבניין, העדר בניית ממ"ד בדירת התמורה של הנתבעת ותוספות בניה בדירות אחרות בשטח שנע בין 3 מ"ר לבין 25 מ"ר (ללא פירוט נוסף).

53. ברם, בחקירתו הנגדית העיד המומחה שעיו, כי בהתאם להסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, שווי דירת התמורה של הנתבעת יעלה על שוויה הנוכחי, כלשונו לאמור: "ש: אם אני מתעלם רגע מתמורות אחרות בבניין ונניח ובא אליך קונה של דירה ורוצה להתייעץ איתך. חבר אומר לך תשמע זו הדירה הקיימת, דירת הנתבעת, הנה הפרויקט שהולכים לעשות. האם הדירה הזו, דירת הנתבעת, תשביח את עצמה בעקבות הפרויקט? ת: "כן, ביחס לשווי הנוכחי של הדירה." (פרוטוקול דיון, עמוד 20 שורות 37-41).

54. די באמור כדי לאיין טענת הנתבעת להעדר כדאיות העסקה, משאף לשיטת המומחה מטעמה שווי דירת התמורה של הנתבעת בהתאם להסכם עולה על שווי דירתה הנוכחית.

55. עמד על כך בפירוט המומחה מטעם התובעים, שמאי המקרקעין והכלכלן שלומי מערבי (להלן - "המומחה מערבי"), בחוות דעתו מיום 31.10.2022, בקבעו כי דירת התמורה שזכאית לה הנתבעת בהתאם להסכם כוללת תוספת של 20 מ"ר לשטח הדירה הבנוי (סעיף 10.2 בעמוד 46 לחוות הדעת). בתוך כך, בהתחשב בקריטריונים נוספים הרלוונטיים לשומה, דירת התמורה שזכאית לה הנתבעת בהתאם להסכם, אשר אין חולק כי תהא דירה חדשה על כלל מערכותיה, תהנה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מתוספת שווי מ"ר כולל של 18.3 מ"ר (סעיפים 10-12 ובפרט סעיף 11.2 'תחשיב' בעמודים 46-52 לחוות הדעת).

56. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות טעם התנגדות הנתבעת לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף שעניינו העדר כדאיות העסקה.

שוויון התמורות

57. לטענת הנתבעת, אין לאשר ביצוע הפרויקט בהתאם להסכם בשל פגיעה בשוויון התמורות משדירת התמורה של הנתבעת אינה כוללת מרפסת, ממ"ד וחניה, ומשטחה אף קטן ביחס לדירות התמורה של התובעים. בכתב הסיכומים הוסיפה הנתבעת וטענה לפגיעה בשוויון התמורות, משהתובע 27, בעל הזכויות בדירה ה"זהה לחלוטין" לדירת הנתבעת, מקבל "תמורה גדולה ומשמעותית" לעומת הנתבעת.

58. אחד העקרונות המנחים והמחייבים בביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף הוא שמירה על שוויון התמורות הניתנות לבעלי דירות בבית משותף במסגרת ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף. עמד על כך בית המשפט העליון בעניין שומרוני, בקבעו כי יהא זה טעם התנגדות סביר אם לא נשמר עקרון השוויון בין הבעלים. לשאלה כיצד תיבחן טענה של בעל דירה המתנגד לחתום על הסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, לפיה ההסכם מפלה אותו לרעה בהעדר שוויון התמורות, אומץ בהלכה הפסוקה מבחן "כמותי-מהותי" כמבחן עיקרי ומנחה, על פני מבחן "כלכלי". זאת, תוך שנקבע כי העדפה כאמור "אינה חפה מקשיים" וראויה לבחינה של בית המשפט העליון, לכשיונח לפתחו המקרה המתאים לכך (רע"א 4443/22 פרץ נ' שוחט, פורסם ב"נבו" (7.8.2022); רע"א 5108/23 אייזן נ' ברנרד, פורסם ב"נבו" (16.11.2023) (עניין אייזן (עליון)).

59. בהתאם למבחן הכמותי-מהותי, "כלל האצבע יהיה האם כל אחת מהדירות זוכה לתוספות שטחים דומות במהותן, בהבדל מדומות בשוויון או בתוספת הערך שהן מוסיפות לכל אחת מהדירות" (עניין ניסני, שם). הקביעה ולפיה התמורה הכמותית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

תהיה שוויונית, אין פירושה כי כלל בעלי הדירות יזכו לתמורה כמותית זהה. לאמור, "אין פירושה כי לכלל בעלי הדירות תוקנה במסגרת הפרויקט תוספת שטחים זהה. על התוספת להיות שוויונית, קרי, שלווים תוקנה תוספת זהה. בקביעתי לפיה השוויון הרלוונטי הוא שוויון כמותי אין כדי לאיין את ההלכה כפי שנקבעה מקדמת דנא ובהתאם לה, שוויון יש להחיל בין שווים, וכי לא מתקיימת אפליה אלא מקום בו ננקט יחס שונה אל שווים. על מנת שתתקבל טענת אפליה על הטוען לאפליה להראות כי הוא שווה לקבוצת ההשוואה ולמרות זאת ננקט כלפיו יחס שונה." (עניין אייזון, שם). כפי שהורנו בית המשפט העליון, "בין אם המבחן הרלוונטי הוא מבחן 'מהותי-כלכלי' ובין אם הוא מבחן 'כלכלי', את הבחינה לפגיעה בשוויון יש לבצע תוך השוואה בין שווים ולא בין מי שקיים שוני מהותי ביניהם. לפיכך, העובדה כי לבעלי דירות מוצא שונות ניתנות דירות תמורה עם תוספת שונה של מטראז', אין בה כדי להקים טענה להפליה לפי אף אחד מהמבחנים הנ"ל." (עניין אייזון (עליון), פסקה 13 להחלטה; בג"ץ 8904/23 אייזון נ' בית המשפט העליון בשבתו כבית משפט לערעורים אזרחיים, פורסם ב"נבו" ((19.12.2023)).

60. סבורני, כי במסגרת בחינת טענה לפגיעה בשוויון התמורות, כאמור, יש להוסיף ולבחון אף יחסיות התמורות בין קבוצות השונים. זאת, על מנת להבטיח שמירה על שוויון יחסי בין תמורות שונות אלה, בהתחשב בחלקן היחסי ברכוש המשותף ובזכויות הבניה בבית המשותף של הדירות הנמנות עם כל קבוצת שווים. לשם המחשה, בבית משותף הכולל 10 דירות בלבד (דירות מוצא), אשר שטח מחציתן עומד על 50 מ"ר ושטח מחציתן עומד על 100 מ"ר (ללא הצמדות), ואשר בהתאמה שיעור חלקן היחסי ברכוש המשותף הוא 6.5%-ו-13.5%, יש להבטיח שמירה על יחסיות זו בין התמורה הניתנת לדירות שגודלן 50 מ"ר לבין התמורה הניתנת לדירות שגודלן 100 מ"ר.

61. כל זאת, בהתחשב במאפייניה הייחודיים של עסקה לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, אשר במהותה היא עסקת קומבינציה בין בעלים של דירות בבית משותף לבין חברה יזמית. עסקה זו מגלמת איזונים בין דרישותיהם השונות של הצדדים,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

- לרבות בשל אילוצים כלכליים ותכנוניים לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף, בהינתן משתנים שונים הכוללים מיקום הנכס, היקף זכויות הבניה, עלויות ביצוע העבודות, שכר אנשי מקצוע, אגרות, היטלים, מסים, הוצאות מימון, ערבויות ועוד.
62. במיושם לענייננו, לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי בהתאם להסכם דירת התמורה שהיא זכאית לה פחותה מדירות התמורה של דירות השוות לה בבית המשותף, וכי דירת התמורה שהיא זכאית לה פחותה, באופן יחסי לחלקה ברכוש המשותף (ובזכויות הבניה), מדירות התמורה של דירות השונות מדירתה בבית המשותף.
63. להוכחת טענותיה כאמור, צירפה הנתבעת לראיותיה חוות דעת המומחה שעיו. בהתייחס לתמורות הניתנות לדירות האחרות בבית המשותף, קבע המומחה שעיו בחוות הדעת כי "לחלק מהדירות האחרות בבנין יבנו תוספות בניה להרחבת הדירות הקיימות בשטח של בין 3 מ"ר ל-25 מ"ר", וכי "לחלק מהדירות האחרות בבנין יבנו ממ"דים וכן מרפסות מקורות - בדירה שבנדון לא יבנה ממ"ד". (עמוד 13 לחוות הדעת). זאת, באופן לאקוני, ללא כל פירוט והפניה למי מדירות התובעים בבית המשותף, לרבות בהסתמך על הוראות ההסכם, תכנית ההגשה (גרמושקה) שצורפה לבקשה להיתר, וההחלטה לאשר הבקשה להיתר בניה בתנאים, ללמדנו קבוצת השווים וקבוצת השונים של דירות הבית המשותף.
64. בחקירתו הנגדית, העיד המומחה שעיו באופן כוללני לעניין התמורות הניתנות לדירות שונות בבית המשותף, ללא זיהוין והבחנה באשר לגודלן, כנדרש לצורך בחינת הטענה לפגיעה בעקרון שוויון התמורות. כלשון המומחה שעיו בעדותו לפני: "בדקתי וראיתי שחלק מהדירות מקבלות 25 מ"ר, חלק מקבלות פחות, חלק לא מקבלות. יש פירוט במסמכים שלי. בעמוד 6 יש תצלום של קומה בבנין ורשום תוספת כ-25 מ"ר ו-12 מ"ר מרפסת, תוספת כ-24 מ"ר ו-12 מ"ר מרפסת. בדירה הסמוכה מוסיפים ממ"ד ושטחים. ב-6 דירות לא מוסיפים שטח בכלל, ואחרות מוסיפים 25 מ"ר ודירות אחרות מוסיפים כ-10 מ"ר. ... במוצע הערכתי 10 מ"ר תוספת לדירה ולפי זה התבססתי". לשאלת המפקחת כיצד הגיע המומחה לנתון 10 מ"ר תוספת ממוצעת של דירות התמורה, השיב המומחה "עשיתי תחשיב של המטרים. להערכתך זו התמורה הממוצעת שניתן היה לקבל." (פרוטוקול דיון, עמוד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

19 שורות 3-19). בתוך כך, אישר המומחה כי לא בא פירוט ותחשיב בחוות הדעת ואף לא במעמד הדיון, כלשוננו: "ת: עשיתי תחשיב. ש: איפה התחשיב? ת: הוא לא פורט בחוות הדעת. הוא קיים אבל לא פורט בחוות הדעת." (שם, שורות 23-20).

65. בהקשר זה - למעלה מן הצורך, בהעדר פירוט נדרש לקביעתו הכוללנית של המומחה שעיו דלעיל - הרי שאף לשיטת המומחה בחוות דעתו, נהנית דירת התמורה של הנתבעת מתוספת שטח דירה (בנוי), של 14.5 מ"ר (עמודים 5 ו-14 לחוות הדעת), מעל ערך התוספת הממוצעת של דירות התמורה בבית המשותף (כ- 10 מ"ר). מכל מקום, כאמור, אין די באמירה לאקונית בדבר "שטח תמורה לדירות אחרות בבנין - 10 מ"ר", אשר לשיטת המומחה שעיו יש להוסיף לדירת התמורה של הנתבעת, משעניין זה טעון פירוט והתייחסות מפורשת לדירות התמורה האחרות בבית המשותף, על פי קבוצות ייחוס (קבוצת השווים וקבוצת השונים).

66. כך אף ביחס ל"תוספת בגין דירת גג - 20%" שנקט בה המומחה שעיו בהעריכו שווי דירתה הנוכחית של הנתבעת, מבלי שתבוא הן התייחסות לנתונים נוספים רלוונטיים, כדוגמת בניית מעלית בבית המשותף המשביחה דירת הנתבעת המצויה בקומה הרביעית בשיעור העולה על השבחת הדירות בקומות התחתונות (ראו גם, חקירה המומחה שעיו, פרוטוקול דיון, עמוד 20 שורות 19-33; חוות דעת המומחה מערבי, סעיף 9.3 בעמוד 44 לחוות הדעת), הן התייחסות לכלל הנתונים והשיקולים הרלוונטיים לשומת דירות התמורה האחרות בבית המשותף, כנדרש.

67. בתוך כך, לא באה בחוות דעת המומחה שעיו כל התייחסות מפורשת לדירת התובע 27 ולדירת התמורה שהוא זכאי לה בהתאם להסכם (על גודלה, שטחה והצמדותיה); ממילא אין בחוות דעתו כדי לתמוך טענת הנתבעת בדבר זהות דירות הנתבעת והתובע 27 והיות דירת התמורה של התובע 27 "גדולה ומשמעותית" בהשוואה לדירת התמורה של הנתבעת. אשר למומחה מערבי, אין חולק כי המומחה לא נדרש בחוות דעתו לבחינת שוויון התמורות, משזו ניתנה בשאלת שווי דירת התמורה של הנתבעת בהשוואה לשוויה במצבה הקיים (פרוטוקול דיון, עמוד 3 שורות 18-24). כל שקבע המומחה מערבי בהתייחסו בחוות הדעת לדירת התובע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

27, הוא כי אושרה הרחבת דירה זו, בוצעה וקיימת בפועל "לאחר שניתן אישור" (סעיף 10.3 בעמוד 47 לחוות הדעת). לא עלה בידי הנתבעת, אף לא בגדרי חקירת המומחה מערבי, להוכיח פגיעה בשוויון התמורות בהתייחס לדירות התמורה של הנתבעת והתובע 27, בפרט בהעדר התייחסות למיהות דירת התמורה של התובע 27 (פרוטוקול דיון, עמוד 7 שורות 22-40 ועמוד 8 שורות 1-12).

68. אשר לקביעת המומחה שעיו בחוות הדעת, לפיה לדירת הנתבעת "הצמדת מרפסת גג", הרי שלא צורף לחוות הדעת תימוכין כלשהו לטענה זו, לרבות אסמכתה מתיק הבנין בעיריית תל אביב יפו, הכולל תשריטים ותכניות בניה בהתאם להיתרי בניה כדין. זאת, הגם ששאלת היקף זכויות הקניין של הנתבעת בגג הבית המשותף עמד בליבת המחלוקות שבין הצדדים ונדון כבר בישיבת קדם המשפט הראשונה. בגדרה, טענה הנתבעת כי היא "לא שמרה את הסכם הרכישה של הדירה" משנת 1987 לערך, וכי היא תוכיח היקף זכויותיה בדירה ובגג הבית המשותף במסגרת בירור התביעה (פרוטוקול דיון מיום 13.7.2022, עמודים 2-3).

69. בתוך כך, מבלי לגרוע מן האמור, בהתייחסו למרפסת גג המהווה לשיטת המומחה שעיו חלק מדירתה הנוכחית של הנתבעת בבית המשותף, נקט המומחה בנתונים סותרים ביחס לגודלה, כאמור מבלי לצרף לכתחילה תימוכין לזכויות הנתבעת בגג הבית המשותף והיקפן, ללמדנו חולשת טענה זו. כך, בקבעו הן שטח של 27 מ"ר (בסעיף 7 לחוות הדעת תחת "פרטי זיהוי הנכס - שטח דירה כיום: כ-45 מ"ר ו-27 מ"ר מרפסת גג"), הן שטח של 33 מ"ר (בסעיף 7 לחוות הדעת תחת "שטח הדירה הקיים והמוצע - שטח מרפסת x מקדם אקו': 33 מ"ר x 50%", ובסעיף 12 לחוות הדעת תחת "אומדן הפגיעה היחסי בדירה שטח - שטח מרפסת x מקדם אקו': 33 מ"ר x 50%").

70. יתרה מזאת, בתצהיר עדותה הראשית של הנתבעת (המחזיק עמוד אחד בלבד) לא באה כל התייחסות להיקף זכויותיה בדירה ובגג הבית המשותף. למעט אמירה לאקונית, לפיה "אני ובעלי המנוח רכשנו את הדירה מנטלי [בתה] במהלך שנות ה-90 והיא המשיכה להתגורר בדירה עד היום" (סעיף 4 לתצהיר), לא באה כל הצהרה לעניין היקף זכויות הנתבעת בדירה ובשטח גג המרפסת, כנדרש. חלק הארי של



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יתרת טענות הנתבעת בתצהיר הוקדש להעדר פניה אליה לחתימה על ההסכם עובר להגשת התביעה ולהתנהלות לא הולמת וכוזבת של החברה היזמית כלפי באת כוח של הנתבעת. בתצהיר עדותה הראשית של בתה של הנתבעת, נטלי אליהו, המחזיק אף הוא עמוד אחד בלבד, הצהירה הבת כי היא רכשה הדירה בסוף שנות ה-80 של המאה הקודמת, אף כאן ללא התייחסות להיקף הזכויות בדירה ובגג הבית המשותף וצירוף תימוכין לאמור, כנדרש. ברי, כי אין די באמירות לפיהן "הסיבה העיקרית לרכישת הדירה היתה המרפסת הגדולה של הדירה, אליה יש יציאה מהסלון", וכי "התגוררתי בדירה במשך עשרות שנים ומעולם לא טענו כלפיי כי המרפסת לא שלי", להוכחת טענת הנתבעת בדבר היקף זכויותיה בשטח גג הבית המשותף.

71. על הנתבעת ובתה (בעלת הזכויות הקודמת בדירה) היה להצהיר במפורש היקף זכויותיהן בדירה ובגג הבית המשותף, ולתמוך האמור באסמכתאות רלוונטיות הכוללות, בין היתר, הסכם החכירה שנחתם בין הבעלים של המקרקעין לבין החוכר לדורות, הסכם העברת החכירה שנחתם בין בתה של הנתבעת לבין הנתבעת, שטרי חכירה, טופסי דיווח על עסקה במקרקעין, כמו גם היתר הבניה של הבית המשותף ורישום הדירה בעיריית תל אביב יפו, ללמד מהות הממכר (תיאור הדירה) כנדרש וכמקובל במסמכים אלה. בתוך כך, היה על הנתבעת לצרף לראיותיה צו ההריסה שניתן נגדה בגדרי ההליך בבית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב יפו, כטענתה בשל בניה בלתי חוקית על גג הבית המשותף (הרחבת דירתה ללא היתר), תימוכין לטענתה כי אין בין צו ההריסה לבין זכויותיה הקנייניות בגג דבר. משנמנעה הנתבעת מהבאת מסמכים אלה ראיות רלוונטיות להכרעה, אשר לא נטען וממילא לא הוכח כי אינן בחזקתה, בידי להסיק כי אילו הובאו הראיות היו פועלות נגדה (ראו גם: ע"א 548/78 שרון נ' לוי, פ"ד לה (1) 736, 760 (1980); ע"א 2275/90 לימה חברה ישראלית לתעשיות כימיות בע"מ נ' רוזנברג, פ"ד מז (2) 605, 615-614 (1993); ע"א 8294/14 גנגינה נ' פקיד שומה פתח תקוה, פסקה 24 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (20.3.2018); ע"א 256/17 הרשקוביץ נ' מדינת ישראל - רשות המיסים, אגף המכס והמע"מ, פסקה 15 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (18.8.2019)).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

72. למותר לציין בהקשר זה, כי בהתאם ל"שטר העברה חכירה" שנחתם ביום 8.6.1988 בין בתה של הנתבעת לבין החוכר לדורות הקודם של הדירה, רימון בן יקיר (צורף לתצהיר עדותו הראשית מטעם הנתבעת), תיאור המקרקעין כולל "דירה בת חדר וחצי בקומה ד'" בלבד, ללא התייחסות למרפסת ולשטח הצמדה כלשהו בגג הבית המשותף. בתוך כך, הנתבעת אף לא פעלה להוכיח כי שווי העסקה מושא העברת החכירה משקף שווי הדירה הכוללת מרפסת גג והיקף שטחה, תוך השוואה לעסקאות דומות במועד הרכישה, כפי שניתן היה בידה לעשות בגדרי חוות דעת שמאי המקרקעין מטעמה, המומחה שעיו. ללמדנו כי אם הנתבעת היתה עושה כן, היה הדבר פועל לחובתה. כך, כפי עדות המומחה מערבי, לפיה ה"דירה לכאורה בלי מרפסת. הנחת חוות הדעת שלי [שניתנה כאמור בעניין הערכת שווי דירת הנתבעת בלבד] היתה שיש מרפסת אבל לא ראיתי לזה שום ביטוי קנייני", בשם לב כי לכתחילה הבניה על גג הבית המשותף חרגה מהיתר בניה שניתן לבניית הבית המשותף משנת 1950, כך שבמקום 2 דירות על הגג נבנו בפועל 3 דירות (פרוטוקול דיון, עמוד 4 שורות 9-16).

73. בהתאם לחוות דעת המומחה שעיו (מטעם הנתבעת), דירת התמורה של הנתבעת כוללת מרפסת שמש ששטחה 9.5 מ"ר. לפיכך, הנני לדחות טענת הנתבעת לפגיעה בשוויון התמורות בהעדר מרפסת הצמודה לדירת התמורה שהיא זכאית לה בהתאם להסכם.

74. עוד הנני לדחות טענת הנתבעת לפגיעה בשוויון התמורות בהעדר חניה הצמודה לדירת התמורה בהתאם להסכם, משלא הוכח כי מי מדירות התמורה של בעלי הזכויות בבית המשותף כוללת חניה בהתאם להסכם.

75. הנני לדחות טענת הנתבעת לפגיעה בשוויון התמורות בהעדר מ"ד בדירת התמורה שזכאית לה הנתבעת בהתאם להסכם. זאת, משלא נסתרה קביעת המומחה מערבי בחוות דעתו, לפיה בשל אילוצים תכנוניים לכלל דירות החזית בצדו הצפון מערבי של הבית המשותף לא יהא מ"ד. כלשונו: "לכל הדירות שבחזית לשדרות נורדאו, בצד צפון מערב של הכניסה שבחזית ושל המבנה בכללותו, שבו מצויה גם הדירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נשוא חוות הדעת [דירת התמורה של הנתבעת], אין פתרון ממ"ד, מאחר ובמגבלות קווי הבניה המותרים והמבנה הקיים, לא ניתן למקם ממ"ד לדירות אלו. (סעיף 9.4 בעמוד 45 וסעיף 10.6 בעמוד 48 לחוות הדעת). בנוסף, מבלי לגרוע מן האמור, הנתבעת לא סתרה טענת התובעים, לפיה דירת התמורה של הנתבעת אינה כוללת ממ"ד לבקשתה (סעיף 36 לתצהיר עדותו הראשית של התובע 16, שי אפק). בתה של הנתבעת אישרה בעדותה, כי ביקשה שלא יהא בדירת התמורה ממ"ד, כלשונה: "ת: אני חושבת שאמרתי שאני לא רוצה ממ"ד ... אני חושבת שאמרתי בשיחה שאמרנו 'אל תעשי לי ממ"ד אני לא רוצה', אני לא זוכרת מה בדיוק אמרתי. ש: הציעו לך ממ"ד ואמרת שאת לא רוצה? ת: יכול להיות שכן. ... ש: את זוכרת שאמרת שלא יבנו לך ממ"ד? ת: נראה לי." (פרוטוקול דיון, עמוד 29 שורות 38-28 ועמוד 30 שורות 5-11).

76. לנוכח האמור לעיל, באתי לכלל מסקנה כי לא עלה בידי הנתבעת לעמוד בנטל הרובץ לפתחה להוכיח פגיעה בשוויון התמורות מושא ההסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף. לפיכך, הנני לדחות טעם התנגדות זה של הנתבעת לאישור הפרויקט בהתאם להסכם.

תום לב

77. לטענת הנתבעת, אין לאשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, בשל חוסר תום לב התובעים והחברה היזמית משלא הביאו לפני הנתבעת ההסכם וממילא לא ביקשו לחתום עליו.

78. כעולה מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי, אין חולק כי בתה של הנתבעת, אשר רכשה לכתחילה זכויות החכירה לדורות בדירה ומחזיקה בה מזה עשרות שנים ועד היום, היא הדמות המרכזית עמה נשאו ונתנו התובעים והחברה היזמית, לבקשתה ובידיעת הנתבעת.

79. בתצהיר עדותה הראשית, הצהירה בתה של הנתבעת כי "בכל הקשור לפרויקט התמ"א, פנה אליי אדם בשם מרק שטען שהוא נציג של היזם והוא הגיע אליי לדירה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הוא הציג בפניי כל מיני שרטוטים וביקש ממני לחתום עליהם. אמרתי לו שאני לא יודעת לקרוא שרטוטים ושאני לא מבינה מה השרטוטים האלה אומרים בכלל ושאני מעדיפה להתייעץ קודם עם מישהו, לפני שאני חותמת. ... אחרי מספר חודשים הלכתי מיוזמתי למשרדי היזם ברמת גן ושוחחתי עם נציגה. היא שוב הציגה בפניי שרטוטים אבל אמרתי שאני לא מבינה מה זה אומר וביקשתי שפשוט תגיד לי מה אני מקבלת. ... הבנתי שהדירה שמציעים לי שווה הרבה פחות מהדירה שיש לי עכשיו וסירבתי לחתום." (סעיפים 4-5 לתצהיר עדות ראשית נטלי אליהו). אף בעדותה לפניי גוללה בתה של הנתבעת פועלה, חילופי דברים ופגישות שקיימה עם נציגי החברה היזמית בעניין ביצוע פרויקט התמ"א בבית המשותף, אשר "לא הפסיקו להתקשר אליי". זאת, בהבהירה ביחס לנתבעת, בעלת הזכויות הרשומה בדירה, כי "רציתי להרחיק אותה. לא הרגשתי צורך לערב אותה, זה לא התקדם מבחינתי לשום מקום. ... ממני היא לא ידעה [על פרויקט תמ"א 38 המקודם בבית המשותף]", הגם שנמשך על פני "שנים" (פרוטוקול דיון, עמודים 24-26).

80. עם זאת, לא מצאתי ליתן אמון בעדות בתה של הנתבעת לפיה היא אינה זוכרת האם היא שוחחה עם הנתבעת (אמה) בעניין ביצוע פרויקט התמ"א בבית המשותף (שם, עמוד 28 שורות 4-29). דברים אלה עומדים בסתירה אף להצהרת הנתבעת, לפיה "אני יודעת שהיה שיח על פרויקט תמ"א בבניין, כי הבת שלי סיפרה לי על כך ואמרה שפנו אליה ומנהלים איתה משא ומתן." (סעיף 3 לתצהיר עדות ראשית הנתבעת). כלשון הנתבעת בעדותה, היא ידעה על קידום הפרויקט בבית המשותף הגם ש"באופן כללי" (פרוטוקול דיון, עמוד 31 שורות 24-27 ועמוד 32 שורות 8-1).

81. תימוכין להיות בתה של הנתבעת הדמות המרכזית עמה נשאו ונתנו התובעים והחברה היזמית, מצאתי אף בעדותו של התובע 16, שי אפק, אשר שימש נציגות בעלי הזכויות, לאמור: "מעולם לא הכרתי את לובה [הנתבעת] עד היום הזה. כל ההתנהלות היתה מול נטלי, בתה, שהיא בעלת החזקה בדירה. היא החזיקה בדירה והיא בשם אמא שלה ניהלה את הכל. יותר מזה, היא מנעה מאיתנו גם את האפשרות להגיע ללובה ורק לאחר מאמצים ובדיקה היזם, מארק, פנה ללובה." (פרוטוקול



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

דיון, עמוד 10 שורות 27-30). עוד כלשונו בעדותו: "נעשו הרבה פניות לנטלי [בתה של הנתבעת], כולל בקשות לקבל ממנה את פרטי הקשר והכתובת של אימה, שלא מתגוררת בבית, ולא היו לנו את הפרטים שלה. היא גם לא מסרה את הפרטים על אמא שלה. בסוף גילינו לא דרכה, וגם חזרה וכל הזמן איימה שאם נפנה לאמא שלה היא תמרר את החיים בבנין והיא היחידה שמחליטה על הדירה בתיאום עם אמא שלה." (שם, עמוד 11 שורות 34-39). אף בתה של הנתבעת אישרה בעדותה, כי היא לא מסרה לנציגי החברה היזמית פרטי ההתקשרות של הנתבעת (שם, עמוד 25 שורות 14-22 ועמוד 28 שורות 24-29). בהינתן מערכת היחסים התקינה שבין הנתבעת לבין בתה, אשר לא נסתרה, ללמדנו כי בתה של הנתבעת פעלה בשם הנתבעת ובאישורה אל מול החברה היזמית והתובעים בעניין קידום ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף.

82. לנוכח האמור לעיל, אין בידי לקבל טענת הנתבעת לפיה התובעים והחברה היזמית לא הביאו לידיעתה ההסכם לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף וההליכים שקדמו לחתימת התובעים עליו. שוכנעתי מהתשתית הראייתית שהונחה לפניי, כי בתה של הנתבעת היתה הגורם המוביל מטעמה בעניין, מעורבת ופעילה, אשר הביאה לידיעת הנתבעת הדרוש בעניין זה והותירה אך עניין החתימה הסופי על ההסכם לנתבעת (פרוטוקול דיון, עמוד 29 שורות 1-15).

83. מכל מקום, אין חולק כי הנתבעת לא חתמה על ההסכם.

בהלימה, טענתה בדבר חוסר תום לב התובעים והחברה היזמית לעניין אי פניה אליה לחתום על ההסכם אינה מקימה לה, כשלעצמה, כל סעד לעניין אישור ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף על פי ההסכם, אם לאו. זאת, בנסיבות שבהן אף בגדרי בירור התביעה דנן מסרבת הנתבעת לחתום על ההסכם, מטעמי התנגדות הקשורים בעסקה גופה כפי שנדונו לעיל.

84. לפיכך, הנני לדחות טעם התנגדות הנתבעת לביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף שעניינו חוסר תום לב התובעים והחברה היזמית.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

85. לנוכח האמור לעיל, הנני לדחות טעמי התנגדות הנתבעת ולאשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם ולהיתר בניה כדין.
86. משחלק הארי של כתב הסיכומים מטעם הנתבעת הוקדש להשגות על החלטות שניתנו על ידי טריבונל שיפוטי זה בבקשות השונות שבאו לפתחו במסגרת בירור התביעה, אבהיר כי המפקחת אינה יושבת ערכאת ערעור על החלטותיה. עם זאת, מצאתי להבהיר כי בניגוד לטענת הנתבעת, משך הישיבה שהתקיימה לשמיעת הראיות היה סביר (לא עלה על 4 שעות), במהלכו ניתנו לצדדים 3 הפסקות, כמתועד בפרוטוקול הדיון, ומבלי שבאה כל אמירה ובקשה מטעם הנתבעת בעניין זה, לרבות הקשורה במצבה הפיסי.

סוף דבר

87. דין התביעה להתקבל.
88. הנני לדחות טעמי התנגדות הנתבעת, ולאשר ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם ולהיתר בניה כדין.
89. הנתבעת תחתום על ההסכם, נספחיו וכל המסמכים מכוחו, בתוך 10 ימים ממועד מתן פסק הדין.
90. ככל שהנתבעת לא תבצע האמור בפסקה 89 לעיל, הנני למנות את עורכי הדין עמיר רייסמן ו/או מורן גור ו/או מאיר דויטש ו/או זיו גרומן ו/או ניל בונפיל לחתום בשם הנתבעת על כל המסמכים הדרושים לביצוע ומימוש פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף על פי ההסכם והיתר הבניה. בכלל זאת, לחתום בשם הנתבעת על ההסכם, הנספחים לו, ייפוי כוח, ההסכמים עם רוכשי הדירות החדשות, הבקשות לרישום הערות אזהרה לטובת היזם ולפקודתו על היחידה הרישומית ועל הדירות החדשות, הבקשות ושטרי המכר להעברת הבעלות על שם הרוכשים, הבקשות והמסמכים לרישום משכנתה או שעבוד לטובת בנק או מוסד פיננסי, מסמכי הליווי הבנקאי, מסמך גילוי לממשכן, הבקשות והמסמכים הדרושים לשם תיקון צו רישום הבית



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/482/2022

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המשותף, ביטול צו רישום בית משותף ורישום צו בית משותף חדש, המסמכים הדרושים על ידי העירייה, מוסדות התכנון, רשות המסים וכל גורם רלוונטי אחר, לפי הצורך.

91. אשר להוצאות משפט, בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 ובהלכה הפסוקה, מכוחן פסיקת הוצאות משפט לצד הזוכה תהא בהתחשב במהות הסכסוך ובמורכבותו, בהתנהלות הדיונית של בעלי הדין, וכן בהתחשב בהוצאות ריאליות שנדרשו לניהול ההליך, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן קבלת התביעה משדחית טעמי התנגדות הנתבעת והוריתי אישור ביצוע פרויקט תמ"א 38 בבית המשותף בהתאם להסכם, לאחר שהתקיימו ישיבות קדם משפט וישיבה לשמיעת הראיות, הצדדים הגישו ראיותיהם וכתבי סיכומים, ובהינתן התנהלות דיונית מכבידה של הנתבעת, אשר בצדה בקשות רבות שהצריכו תגובות התובעים, הנני להורות חיוב הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך של 25,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים מהיום. ככל שלא ישולם במועד, יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתן היום, י' סיוון תשפ"ה, 6 יוני 2025, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו